

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4211/2534

นาย ประพาส วัฒน เสรี  
ประธาน กรรมการ ดำเนินงาน สถานี  
วิทยุกระจายเสียง

โจทก์

จำเลย

ทหารอากาศ กับพวก

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

จำเลยที่ 1 มีคำสั่งตั้งให้โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเพื่อให้โจทก์สามารถเป็นผู้จัดการสดได้เท่านั้น มิได้มีเจตนาจะทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์ และโจทก์ก็มิได้ทำงานให้แก่จำเลยที่ 1 นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ฐานะลูกจ้าง และนายจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาเงินต่าง ๆ ตามฟ้อง.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย โดยจำเลยแต่งตั้งให้โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ ฝ่ายการโฆษณา แผนกรายการประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 09 อุดรธานี ได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2514 ครั้งสุดท้ายโจทก์ได้รับคำสั่งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 700 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2533 จำเลยที่ 1 มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2533 โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์และมิได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ทราบตามกฎหมาย ทั้งเป็นการ

เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่าย  
เงินบำเหน็จให้โจทก์ ระหว่างที่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยจำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ต่ำ  
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยไม่ได้จัดวันหยุดประจำสัปดาห์  
วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้แก่โจทก์ตามกฎหมาย ขอให้จำเลย  
จ่ายเงินบำเหน็จเหตุเกษียณอายุจำนวน 42,180 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  
จำนวน 2,220 บาท ค่าชดเชยจำนวน 13,320 บาท ค่าจ้างขั้นต่ำค้างจ่ายจำนวน  
68,430 บาท ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์จำนวน 29,380 บาท ค่าทำงานในวัน  
หยุดตามประเพณีจำนวน 7,345 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน  
3,390 บาท ค่าเสียหายจำนวน 519,840 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี  
ของต้นเงินทั้งหมดดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้เป็นลูกจ้างของจำเลยทั้งสาม จำเลยให้โจทก์มีฐานะ  
เป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อโจทก์จะได้มีสิทธิจัดการการสดและได้  
เปอร์เซ็นต์จากค่าโฆษณารายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 09  
อุดรธานี คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมิได้มีผลผูกมัดบังคับให้โจทก์ต้องมาปฏิบัติ  
งานในสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 09 อุดรธานี แต่การที่โจทก์มาปฏิบัติงาน  
ในสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติงาน  
จำเลยที่ 3 จึงกำหนดค่าพาหนะให้แก่โจทก์เพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอุทิศ  
ตนมาปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุดังกล่าว เมื่อจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์พ้นจากตำแหน่ง  
หน้าที่ จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เพื่อให้โจทก์มีสิทธิที่จะเข้าไปจัดรายการสดที่สถานีวิทยุของจำเลยที่ 1 ได้ตามระเบียบที่จำเลยที่ 1 ได้วางไว้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ที่จำเลยที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์นั้น เป็นการออกคำสั่งเพียงเพื่อให้โจทก์ได้เข้าไปทำงานในสถานีวิทยุของจำเลยที่ 1 โดยถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้เท่านั้น มิใช่เป็นการแสดงออกซึ่งเจตนาที่จะให้โจทก์เข้าไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 แต่ประการใด และในรายงานที่โจทก์ทำในสถานีของจำเลยที่ 1 ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นงานจัดรายการสดซึ่งผู้จัดรายการได้ใช้เวลาออกอากาศของจำเลยที่ 1 ไป และเมื่อมีการใช้เวลาออกอากาศไปแล้วผู้ใช้เวลาออกอากาศจะจัดรายการออกอากาศอย่างไรจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของผู้จัดรายการ ดังนั้น งานที่โจทก์ทำโดยแท้จริงคือการจัดรายการสด ซึ่งงานนี้แม้จะทำในสถานที่ของจำเลยที่ 1 แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ขายเวลาในการจัดรายการให้ผู้ซื้อไปแล้ว งานจัดรายการจึงมิใช่งานของจำเลยที่ 1 แต่เป็นงานของผู้ที่ซื้อเวลาไปโจทก์ก็เป็นผู้หนึ่งที่ซื้อเวลาออกอากาศไปจากจำเลยที่ 1 ดังนั้นการทำงานจัดรายการสดจึงมิใช่งานที่โจทก์ทำให้แก่จำเลยที่ 1 จึงไม่มีกรณีที่เชื่อได้ว่าโจทก์ได้รับเงินจากจำเลยที่ 1 เป็นการตอบแทนการทำงานอันจะถือว่าเป็นค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้มีเจตนาจะทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์ และโจทก์ก็มิได้ทำงานให้แก่จำเลยที่ 1 เช่นนี้ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ฐานะลูกจ้างและนายจ้าง ทั้งการที่จำเลยที่ 1 จ่ายค่าพาหนะหรือเงินค่าแรงพิเศษเพียงเล็กน้อยให้โจทก์ศาลแรงงานกลางก็ฟังว่ามีใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานแต่โจทก์มีรายได้จากการจัดรายการสดของโจทก์เองเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท กรณีเห็นได้ว่าโจทก์มิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จึง

ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาเงินต่าง ๆ ตามฟ้องอันเป็นเงินที่จะเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อมี  
ฐานะเป็นลูกจ้างศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |